

بسمه تعالی

قرارداد طراحی، توسعه و اجرای پلتفرم تاجر هوشمند
با محوریت مرکز اطلاع رسانی و خدمات تجارت و بازرگانی ایران

این قرارداد در راستای مشارکت در توسعه و استقرار «پلتفرم تاجر هوشمند» شامل مرکز اطلاع رسانی، پایگاه داده تجار، سامانه مدیریت معاملات، مارکت پلیس تخصصی و ماژول هوش مصنوعی، فی مابین:

طرف اول:

شرکت.....

به شماره ثبت.....

به شناسه ملی.....

به نمایندگی آقای/خانم.....

به سمت مدیرعامل

به نشانی.....

که از این پس در این قرارداد «طرف اول» نامیده می شود.

طرف دوم:

شرکت پژواک متین ارتباط

به شماره ثبت 511217

شناسه ملی 14006850470

به نمایندگی آقای جواد کدخدایی

به سمت رئیس هیئت مدیره

نشانی: مشهد، بعد از فکوری ۲۵، پلاک ۱۴۹، طبقه ۱

شماره تماس: 09011112801

که از این پس در این قرارداد «طرف دوم» نامیده می شود.

ماده یک - موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد عبارت است از طراحی، توسعه، پیاده سازی، راه اندازی، استقرار، آموزش، نگهداری و پشتیبانی سامانه یکپارچه "تاجر هوشمند" که شامل مجموعه ای از زیرسامانه ها، وبسایت ها، پایگاه های داده، ابزارهای هوش مصنوعی و زیرساخت های ارتباطی است. این سامانه به صورت یک پلتفرم جامع، قابل توسعه و مبتنی بر استانداردهای فنی روز دنیا ارائه می گردد.

محدوده خدمات این ماده شامل بخش های زیر است:

1. طراحی و راه اندازی مرکز اطلاع رسانی و خدمات تجارت و بازرگانی ایران (مرکز بازرگانی و تجارت ایران) شرح خدمات:

- ایجاد یک پورتال رسمی ملی جهت ارائه اطلاعات تجاری و اقتصادی.
- طراحی صفحات معرفی تجار، شرکتها، تولیدکنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و توزیع کنندگان.
- ایجاد زیرساخت بانک قوانین، آیین نامه ها، رویه های تجاری، اسناد گمرکی و دستورالعمل ها.
- امکان جستجوی پیشرفته بر اساس نوع فعالیت، کالا، حوزه صنعت، استان، سابقه تجاری و رتبه اعتباری.
- مدیریت محتوای پویا (CMS) برای بروزرسانی منظم.

تعهدات طرف دوم:

- طراحی UI/UX متناسب با استانداردهای دولتی و تجاری.
- تأمین امنیت اطلاعات و حفظ محرمانگی.
- ایجاد ساختار قابل توسعه
- ارائه مستندات فنی، آموزشی و راهنمای مدیریت.

تعهدات طرف اول:

- ارائه اطلاعات، لوگوها، محتوا، اسناد و موارد مورد نیاز برای بارگذاری.
- فراهم کردن دسترسی های لازم برای تأیید محتوا و نظارت.

۲. ایجاد سامانه شناسنامه الکترونیکی تجار و شرکتهای بازرگانی (National Trade ID System)

شرح خدمات:

- ایجاد پایگاه داده ملی شامل اطلاعات دقیق تجار، شرکتها، برندها، اصناف و فعالان تجاری.
- نمایش سوابق تجاری، ریسکها، اعتبارسنجی، مزایا، رتبه بندی و گزارش های مالی و عملیاتی.
- اتصال به منابع اطلاعاتی (در صورت داشتن مجوز طرف اول) مانند:
 - سامانه جامع تجارت
 - اتاق بازرگانی
 - گمرک
 - سازمان مالیات
 - شبکه پرداخت و بانکی
- ایجاد پروفایل اختصاصی هر تاجر با قابلیت مشاهده توسط دیگران با سطح دسترسی کنترل شده.

تعهدات طرف دوم:

- طراحی دیتابیس امن و رمزگذاری شده.
- امکان گزارش گیری پیشرفته (BI Reports)
- پیاده سازی سیستم اعتبارسنجی هوشمند (Scoring System)
- ارائه API برای دریافت اطلاعات و همگام سازی داده ها.

تعهدات طرف اول:

- ارائه داده‌ها، مجوزهای حقوقی لازم، و منابع اطلاعاتی برای تکمیل پروفایل‌ها.
- تعیین سطوح دسترسی و سیاست‌های انتشار اطلاعات.

۳. پیاده‌سازی ماژول تحلیل تجاری و هوش مصنوعی (AI Trade Assistant)

امکانات و الزامات:

- تحلیل رفتار کاربران و مشتریان. (Customer Behavior Analysis)
- ارائه پیشنهاد محصول بر اساس هوش مصنوعی.
- تحلیل بازار، قیمت، رقبا و روندهای تجاری.
- سیستم پردازش صوت و متن برای دریافت درخواست‌ها.
- دستیار فروش، پشتیبانی، استعلام قیمت، جستجوی کالا و تحلیل معاملات.
- سیستم تشخیص تصویر کالا، دسته‌بندی خودکار و کنترل کیفیت.
- سیستم توصیه‌گر برای معاملات B2B و شناخت نیازهای خریداران.

تعهدات طرف دوم:

- استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی روز LLM، Vision AI، (NLP).
- ساخت ماژول آموزش‌پذیر. (Self-Learning)
- ارائه مستندات امنیتی هوش مصنوعی و مدیریت ریسک.
- پیاده‌سازی داشبورد KPI برای مدیران.

تعهدات طرف اول:

- اخذ مجوزهای قانونی و محتوای صحیح برای ایجاد محدوده‌های پاسخگویی هوش مصنوعی.
- ارائه دسترسی‌های تستی و نسخه‌های مختلف هوش مصنوعی برای مراحل توسعه.

تبصره ۱:

هرگونه تغییر در محدوده خدمات، افزودن ماژول‌های جدید یا تغییر اساسی در معماری، به‌عنوان کار توسعه‌ای جدید (Change Request) محسوب شده و مستلزم توافق مالی و زمانی مجزا خواهد بود.

ماده ۳ – مشخصات کامل پروژه (فنی و اجرایی)

پروژه شامل ۴ بخش اصلی است:

1-3: مازول مرکز بازرگانی و تجارت ایران

- پنل مدیریت با قابلیت شخصی سازی
- مدیریت کالا، خدمات، معاملات و استعلامها
- سیستم پرداخت چندگانه، کیف پول و تسویه حساب
- مدیریت سفارشات
- چت آنلاین، تیکتینگ، پشتیبانی فروش
- مازول گزارش گیری تجاری و داشبورد مدیریتی
- امنیت چندلایه، رمزنگاری و احراز هویت چند مرحله ای
- سنو پیشرفته، بهینه سازی سرعت، CDN
- نسخه موبایل و PWA

2-3: سامانه اختصاصی وندورها

- مدیریت پروفایل برای هر تأمین کننده و امکان ایجاد وبسایت اختصاصی متصل به پروژه (هزینه ایجاد وبسایت توسط وندور بصورت جداگانه پرداخت خواهد شد)
- مدیریت کامل محتوای سایت، محصولات و اطلاعات شرکت
- قابلیت اتصال به شبکه اجتماعی، بلاگ، خبر، نمونه کار
- فروشگاه ساز داخلی - دراپ شیپینگ (در صورت درخواست وندور بصورت مجزا با هزینه جداگانه)
- ابزارهای تحلیلی مصرف کننده
- پنل چت، ارتباط مستقیم با مشتریان

3-3: سامانه مدیریت محتوا و بلاگ و گزارشات

- پایگاه اطلاعات هویتی، تخصصی و تجاری
- تحلیل رفتار کاربران
- رتبه بندی فعالان تجاری
- شبکه ارتباطی تجار و تولیدکنندگان
- انتشار اخبار، تحلیل بازار و گزارشات رسمی
- سیستم تبلیغات محتوایی و بنری
- فرم های درخواست همکاری و استعلام

3-4- مازول هوش مصنوعی

- NLP پردازش زبان طبیعی
- موتور جستجوی جامع تجار، تولیدکنندگان، شرکتها
- موتور تحلیل معاملات و رفتار بازار
- توصیه‌گر هوشمند کالا و تجارت
- چت بات حرفه‌ای (چی داری؟ چی می‌خواهی؟)
- پردازش صوت و تبدیل گفتار به متن
- سیستم تشخیص تصویر کالا و اسناد
- پیش‌بینی قیمت، تحلیل روند، پیشنهاد همکاری تجاری

ماده ۴ – مراحل اجرای پروژه

موضوع این قرارداد مطابق برنامه زمان‌بندی و ساختار اجرایی زیر، طی سه فاز متوالی و در مجموع شش ماه انجام می‌شود. کلیه مراحل باید به‌صورت مستند، قابل ردیابی، قابل ارزیابی و مطابق استانداردهای فنی و کیفی مورد توافق طرفین صورت پذیرد.

۴-۱. فازهای اصلی پروژه

فاز اول – مرکز بازرگانی و وبسایت‌های وندورها

مدت اجرا: ۲ ماه

این فاز شامل:

- راه‌اندازی مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات تجارت ایران
- طراحی و پیاده‌سازی ساختار اصلی وبسایت
- اتصال اولیه به پایگاه داده تجارت و فرآیندهای ثبت‌نام
- ایجاد پنل مدیریت و وندور پنل با امکانات پایه
- پیاده‌سازی سیستم امنیتی و احراز هویت چندمرحله‌ای

نتیجه نهایی فاز اول:

راه‌اندازی «نسخه عملیاتی اولیه» (MVP) از مرکز بازرگانی و امکان فعالیت وندورها با قابلیت ثبت کالا، خدمات و مدیریت اولیه سفارشات.

فاز دوم – سامانه مدیریت محتوا و بلاگ و گزارشات

مدت اجرا: ۲ ماه

این فاز شامل:

- طراحی دیتابیس ملی تجار و شرکتها
- ایجاد پروفایل واحد تجاری و اتصال به منابع اطلاعاتی
- توسعه API های تبادل داده
- پیاده سازی سیستم رتبه بندی، سوابق و اعتبارسنجی تجار
- پیاده سازی سیستم انتشار اخبار، تحلیل بازار و گزارشات رسمی
- راه اندازی ابزارهای تبلیغات محتوایی و بنری

نتیجه نهایی فاز دوم:

ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات تجار و شرکت های بازرگانی با امکان جستجو، اعتبارسنجی و گزارش گیری و انتشار محتوا و اخبار تجاری.

فاز سوم – مائول هوش مصنوعی و بهینه سازی پیشرفته

مدت اجرا ۲ ماه

این فاز شامل:

- توسعه موتور جستجوی جامع تجار، تولیدکنندگان و شرکتها
- پیاده سازی سیستم توصیه گر هوشمند کالا و تجارت
- راه اندازی چت بات حرفه ای با قابلیت پردازش زبان طبیعی (NLP)
- پیاده سازی سیستم تحلیل معاملات، پیش بینی قیمت و روند بازار
- افزودن قابلیت پردازش صوت و تصویر و تشخیص کالا و اسناد
- بهینه سازی عملکرد وبسایت، سنو پیشرفته و نسخه موبایل PWA/

نتیجه نهایی فاز سوم:

راه اندازی کامل مائول هوش مصنوعی، سیستم تحلیل بازار و توصیه گر هوشمند، تکمیل فرآیندهای اتوماسیون و ارائه تجربه کاربری حرفه ای برای تمامی کاربران و وندورها.

۲-۴. مراحل اجرایی هر فاز

هر فاز از پروژه به طور دقیق شامل چهار مرحله زیر است که طرف دوم موظف است اجرای آنها را بر اساس درصدهای ذکر شده از حجم کاری کل فاز انجام دهد:

۱ (مرحله تحلیل نیازها - ۲۰٪)

شرح خدمات:

- برگزاری جلسات حضوری یا آنلاین با طرف اول و ذی‌نفعان.
- تدوین مستندات:
 - SRS (مشخصات نیازمندی‌های نرم‌افزار)
 - SDS (طراحی سطح بالا و معماری)
 - BPMN و تحلیل فرایندهای تجاری
 - Wireframe و نقشه صفحات
- استخراج الزامات امنیتی، زیرساختی و عملکردی.

تعهدات طرف دوم:

- ارائه مستندات کامل و نسخه‌بندی‌شده.
- دریافت تأیید کتبی مرحله قبل از ورود به طراحی.

تعهدات طرف اول:

- ارائه اطلاعات لازم، فرایندهای تجاری و مدارک.
- تأیید یا اصلاح مستندات ظرف 2 روز کاری.

۲ (مرحله طراحی و توسعه - ۵۰٪)

شرح خدمات:

- طراحی UI/UX مطابق استانداردهای تجاری و موبایل‌محور.
- توسعه بک‌اند بر اساس معماری توافق‌شده (Microservice ، Modular ، یا Monolithic).
- توسعه فرانت‌اند با فریم‌ورک‌های مدرن.
- پیاده‌سازی دیتابیس، API‌ها، پنل مدیریت، نقش‌ها و سطوح دسترسی.
- تولید نسخه تست (Beta Release).

تعهدات طرف دوم:

- رعایت استانداردهای کدنویسی، امنیت (OWASP) ، و معماری قابل توسعه.
- ارائه گزارش پیشرفت هفتگی.

تعهدات طرف اول:

- ارائه بازخورد نسبت به نسخه‌های طراحی و توسعه.

۳ (مرحله تست و کنترل کیفیت - ۲۰٪)

شرح خدمات:

- تست امنیت (Pen Test)، تست نفوذ، تست بار و کارایی.
- تست عملکرد اجزا، APIها، ثبت نام، پرداخت، بازار، پروفایلها، هوش مصنوعی و...
- تست رابط کاربری و اطمینان از تجربه کاربری مناسب.
- رفع اشکالات و ارائه نسخه. RC (Release Candidate)

تعهدات طرف دوم:

- ارائه گزارش کامل تستها.
- رفع خطاها و باگها قبل از استقرار.

تعهدات طرف اول:

- انجام تست پذیرش طرف اول (UAT) و اعلام نتیجه ظرف حداکثر 3 روز.

۴ (مرحله استقرار و تحویل - ۱۰٪)

شرح خدمات:

- نصب و راه اندازی نهایی روی سرورهای طرف اول یا سرورهای مورد توافق.
- انتقال اطلاعات اولیه و تست نهایی.
- تحویل مستندات کامل شامل:
 - مستندات نصب (Deployment Guide)
 - مستندات کاربری (User Manual)
 - مستندات API و معماری
- آموزش بهره برداری به نمایندگان معرفی شده طرف اول.

تعهدات طرف دوم:

- تضمین عملکرد صحیح نسخه نهایی.
- ارائه یک ماه پشتیبانی اولیه رایگان برای هر فاز.

تعهدات طرف اول:

- تأمین سرور، دامنه، SSL و سایر پیش نیازهای استقرار.
- معرفی افراد برای آموزش.

۳-۴. نحوه تأیید فازها

هر فاز تنها در صورت انجام موارد زیر خاتمه یافته و قابل تسویه است:

1. تحویل نسخه نهایی فاز به همراه مستندات.
 2. تأیید تست‌های عملکردی و امنیتی توسط طرف اول.
 3. امضای فرم تأییدیه تحویل فاز (Delivery Acceptance Form).
- پس از تأیید هر فاز، طرف دوم مجاز به شروع فاز بعدی خواهد بود.

۴-۴. تبصره‌های مشترک

تبصره ۱:

هرگونه تأخیر از طرف طرف اول در تأمین اطلاعات، تأیید مستندات یا انجام تست پذیرش، به همان میزان به زمان اجرای طرف دوم اضافه خواهد شد.

تبصره ۲:

هرگونه تغییر در محدوده کاری (Scope Change) خارج از مستندات فاز تحلیل، مشمول هزینه و زمان جداگانه خواهد بود.

تبصره ۳:

طرف دوم موظف است تمامی، مستندات و زیرساخت‌ها را مطابق با استانداردهای نسخه‌بندی تحویل دهد.

ماده ۵ - زمان‌بندی و تحویل

الف (کل مدت زمان اجرای پروژه شش (۶) ماه بوده و مبنای شروع این مدت، تاریخ پرداخت پیش‌پرداخت توسط طرف اول و معرفی رسمی مدیر پروژه از سوی وی می‌باشد. عدم انجام هریک از این دو شرط توسط طرف اول، به منزله آغاز پروژه تلقی نمی‌شود.

ب) طرف اول متعهد است سرور، دامنه، SSL و سایر ملزومات زیرساختی را مطابق مشخصات اعلامی طرف دوم، حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری تأمین نماید.

پ) طرف دوم موظف است حداکثر دو هفته پس از تحویل سرور از سوی طرف اول، مراحل زیر را تکمیل نماید:

- نصب و پیکربندی زیرساخت فنی
- ایجاد پایگاه داده و ساختارهای اولیه
- راه‌اندازی سرویس‌های مورد نیاز برای شروع فاز توسعه

ت) طرف دوم متعهد است حداکثر یک ماه پس از تاریخ شروع پروژه (مشروط به انجام تعهدات طرف اول)، نسخه اولیه عملیاتی (MVP) شامل بخش‌های اصلی مرکز بازرگانی و ساختار وبسایت‌ها را ارائه دهد.

ث) مطابق برنامه زمان‌بندی، طرف دوم موظف است تا پایان سه (۳) ماه از تاریخ شروع، کلیه بخش‌های پروژه به‌جز ماژول‌های هوش مصنوعی را تحویل دهد.

ج (تکمیل نهایی پروژه و تحویل تمامی ماژول‌های هوش مصنوعی، مطابق ماده ۴، تا پایان ماه ششم انجام خواهد شد.

چ (تأخیر طرف اول در موارد زیر، به طور مستقیم به زمان اجرای پروژه افزوده می شود و به عنوان تأخیر از سوی طرف دوم محسوب نمی گردد):

1. عدم تأمین یا تأخیر در تحویل سرور و زیرساخت.
 2. تأخیر در ارسال محتوا، مستندات، داده ها و اطلاعات لازم.
 3. عدم ارائه تأییدیه طراحی، مستندات یا نسخه های تست شده در مهلت تعیین شده.
 4. تأخیر در معرفی مدیر پروژه یا نماینده رسمی.
- ح) هرگونه تغییرات در دامنه پروژه، درخواست توسعه ماژول های جدید، اصلاحات عمده در طراحی یا تغییر معماری سیستم، مشمول تمدید زمان و هزینه جداگانه خواهد بود و در قالب «درخواست تغییر» (Change Request) قابل اجراست.

ماده ۶ - پشتیبانی (فنی، امنیتی، کاربران، بازاریابی)

پشتیبانی طرف دوم شامل سه بخش اصلی است: پشتیبانی فنی، پشتیبانی کاربران و پشتیبانی مارکتینگ که شرح آن به صورت زیر می باشد:

الف) پشتیبانی فنی

1. مانیتورینگ و مدیریت سرور
شامل نظارت بر سلامت سرور، سرویس ها، بکاپ گیری دوره ای و مدیریت منابع.
2. رفع خطاها و اشکالات نرم افزاری
شامل شناسایی، برطرف سازی و اصلاح باگ ها، اختلالات عملکردی و خطاهای عملیاتی.
3. بروزرسانی های امنیتی و فنی
شامل نصب وصله های امنیتی، آپدیت هسته نرم افزار، بهبود ساختار دیتابیس و افزایش پایداری.
4. بهینه سازی سرعت، مدیریت ترافیک و Load Balancing
شامل تنظیمات CDN، کش، فشرده سازی و مدیریت حملات احتمالی (DDoS).

ب) پشتیبانی کاربران

1. آموزش تیم پشتیبانی طرف اول
ارائه جلسات آموزشی برای کار با پنل مدیریت، پشتیبانی مشتریان، ثبت سفارش و مدیریت محتوا.
2. مدیریت تیکت ها و اشکالات کاربران
پاسخ به درخواست های فنی کاربران (بنا بر سطح پشتیبانی مشخص شده).
3. راهنمایی کاربران جدید و تهیه مستندات
تهیه و ارائه مستندات PDF، ویدئو آموزشی و راهنمای شروع سریع (Quick Start Guide).

پ) پشتیبانی مارکتینگ

1. بهینه‌سازی سئو و بهبود رتبه سایت
شامل بررسی ساختار صفحات، لینک‌سازی داخلی، تحلیل رقبا و افزایش سرعت سایت.
2. تحلیل رفتار مشتری و داده‌های بازار
شامل بررسی رفتار کاربران، گزارشات هوش تجاری (BI) و پیشنهادات برای افزایش فروش.
3. مشاوره بازاریابی دیجیتال و کمپین‌های تبلیغاتی
ارائه پیشنهاد برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات کلیکی، ری‌مارکتینگ و کمپین‌های فروش.

شرایط عمومی پشتیبانی

1. پشتیبانی سال اول (۱۲ ماه پس از تحویل نهایی) کاملاً رایگان بوده و شامل سه بخش فوق می‌باشد.
 2. پس از پایان سال اول، هزینه پشتیبانی سالانه معادل:
۲۰٪ مبلغ کل قرارداد + نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی
محاسبه و دریافت می‌شود.
 3. پشتیبانی شامل:
 - رفع اشکالات
 - نگهداری
 - بروزرسانی
 - امنیت و مانیتورینگمی‌باشد و شامل توسعه‌های جدید نمی‌شود.
 4. موارد زیر در حکم قرارداد جدید بوده و تحت پشتیبانی رایگان یا سالانه محسوب نمی‌شود:
 - ایجاد ماژول‌های جدید
 - تغییرات اساسی در طراحی یا ساختار
 - ادغام با API های جدید یا سامانه‌های طرف ثالث
 - توسعه زیرساخت، افزایش سرورها، Load Balancing گسترده
 - تولید محتوا، سئو پیشرفته یا کمپین‌های تبلیغاتی
 5. طرف اول موظف است اطلاعات دسترسی سرور، دامنه و DNS را برای پشتیبانی به صورت امن در اختیار طرف دوم قرار دهد.
 6. طرف دوم موظف است کیفیت خدمات پشتیبانی را مطابق SLA توافق‌شده ارائه دهد.
- ماده ۷ – تعهدات طرف اول (طرف اول)**
- طرف اول متعهد و ملزم به اجرای موارد زیر است:

1. ارائه اطلاعات و الزامات پروژه

- ارائه تمامی اطلاعات، اسناد، لوگوها، محتوای متنی، تصاویر، فهرست شرکتها، محصولات، قوانین، دیتابیسها و سایر موارد مورد نیاز جهت طراحی و توسعه.
- پاسخگویی به سوالات تیم فنی در مهلت تعیین شده.

2. معرفی مدیر پروژه

طرف اول موظف است حداکثر ظرف ۳ روز پس از امضا، یک نماینده رسمی و ثابت به عنوان مدیر پروژه معرفی کند تا هماهنگیها فقط از طریق وی انجام شود.

وظایف مدیر پروژه

هماهنگی و ارتباط با طرفین

تنها نماینده رسمی برای ارتباط بین طرف اول و طرف دوم باشد.
دریافت و انتقال ابلاغیهها، گزارشها و درخواستها به شکل رسمی.

نظارت بر اجرای پروژه

پیگیری اجرای مراحل فازها مطابق برنامه زمانبندی قرارداد.
اطمینان از رعایت استانداردهای فنی، کیفی و امنیتی.
بررسی پیشرفت کار و ثبت گزارشهای هفتگی یا ماهانه.

مدیریت مستندات و گزارشها

تهیه مستندات فنی و اجرایی هر فاز پروژه.

مستندسازی تغییرات، تصمیمات و اصلاحات انجام شده در پروژه.

پس از اجرای هر بخش مدیر پروژه (نماینده طرف اول) موظف است فرم تاییدیه امضا شده را به طرف دوم تحویل دهد و طرف اول حق بایستی بلافاصله پس از این تاییدیه تعهدات مالی و اجرایی خود را انجام دهد و هرگونه تاخیر در تحویل فرم تاییدیه و اجرای تعهدات عواقب قانونی و جریمه تاخیر را به همراه خواهد داشت .

3. تأمین سرور و زیرساختها

- تحویل سرور یا سرویس ابری با مشخصات اعلام شده توسط طرف اول و یا پرداخت هزینه جهت تهیه سرور به طرف دوم.
- فراهم سازی دسترسیهای لازم شامل SSH ، پنل مدیریت، دیتابیس و DNS.

4. پرداخت به موقع هزینه‌ها

- پرداخت پیش‌پرداخت و اقساط مطابق ماده مالی قرارداد.
- هرگونه تأخیر در پرداخت، موجب توقف کار و تمدید زمان تحویل می‌گردد.

5. تأیید طرح‌ها و مستندات

طرف اول موظف است حداکثر ظرف ۷ روز کاری پس از ارائه هر مرحله (UI/UX)، مستندات، دموهای فاز (، نظر نهایی خود را اعلام کند. عدم اعلام نظر، به منزله تأیید تلقی می‌شود.

6. عدم دخالت در کد و سرور بدون هماهنگی

هرگونه تغییر یا نصب نرم‌افزار توسط طرف اول بدون اطلاع طرف دوم، مسئولیت فنی و امنیتی آن را از طرف دوم سلب می‌کند.

7. حفظ محرمانگی اطلاعات طرف دوم

کلیه اطلاعات فنی، اسناد، سورس‌کد، روش‌های توسعه و قراردادهای محرمانه بوده و طرف اول حق واگذاری آن به اشخاص ثالث را ندارد.

8. همکاری در تست و بهره‌برداری

شامل:

- تست نسخه‌های اولیه
- اعلام اشکالات
- همکاری در ورود داده‌های اولیه (Data Entry)

ماده ۸ – تعهدات طرف دوم (طرف دوم)

طرف دوم متعهد به اجرای تمامی موارد زیر است:

1. طراحی، توسعه و اجرای کامل پروژه

مطابق با شرح خدمات مواد ۱ تا ۴ و زمان‌بندی‌های تعیین‌شده، با رعایت اصول مهندسی نرم‌افزار، امنیت، UX و استانداردهای بین‌المللی.

2. ارائه مستندات فنی و اجرایی

شامل:

- مستندات دیتابیس
- مستندات API
- ساختار فنی سیستم
- دستورالعمل مدیریت پنل

3. تحویل به موقع فازها

طبق زمان بندی، مگر در صورت تأخیر ناشی از طرف اول یا شرایط اضطراری.

4. رعایت اصول امنیت سایبری

شامل:

- جلوگیری از نفوذ
- رمزنگاری اطلاعات
- مانیتورینگ داده ها
- مدیریت دسترسی ها

5. پشتیبانی طبق ماده ۶

شامل رفع خطا، مانیتورینگ، آموزش و سئو اولیه.

6. عدم استفاده از کدهای دارای محدودیت یا ضرر قانونی

طرف دوم موظف است از کتابخانه ها و کدهایی استفاده کند که حقوق آن ها محفوظ باشد و مشکلی از بابت لایسنس ایجاد نشود.

7. تحویل سورس کد طبق شرایط

با توجه به این موضوع که بخشی از سورس و کدهای برنامه نویسی از کتابخانه ها و پروژه های مشترک طرف دوم استفاده میشود حق مالکیت سورس و کد ها در اختیار طرف دوم خواهد بود
تبصره: هزینه تحویل سورس کد در صورت درخواست طرف اول، جداگانه محاسبه می شود.

8. حفظ محرمانگی کامل اطلاعات طرف اول

شامل اطلاعات تجاری، مشتریان، لیست تجار، سوابق، تراکنش ها و اطلاعات ورود.

ماده ۹ – محرمانگی، امنیت اطلاعات و حفاظت از داده ها

1. تعهد متقابل به محرمانگی

طرفین متعهدند تمامی اطلاعات فنی، تجاری، کاربران، اسناد مالی، مدل کسب و کار و داده های پروژه را محرمانه نگه دارند و فقط برای اجرای این قرارداد استفاده کنند.

2. ممنوعیت افشا

افشای اطلاعات به هر نحو به اشخاص ثالث بدون رضایت کتبی طرف دیگر ممنوع است.

3. مسئولیت در برابر نشت اطلاعات

در صورت نشت اطلاعات ناشی از قصور هر طرف، مسئولیت قانونی و مالی بر عهده همان طرف است.

4. دسترسی های محدود و کنترل شده

طرف دوم متعهد است سطح دسترسی کارکنان خود را فقط به بخش های لازم محدود کند.

5. مالکیت داده‌ها

تمامی داده‌های مربوط به تجار، شرکت‌ها، کاربران، معاملات، محصولات و گزارش‌ها به‌طور کامل متعلق به طرف اول است.

6. بازگرداندن اطلاعات در پایان قرارداد

طرف دوم موظف است در پایان همکاری:

- یک نسخه کامل از دیتابیس
 - فایل‌های مستندات
 - تنظیمات سرور
- را تحویل دهد.

ماده ۱۰ - مالکیت معنوی و حقوق نرم‌افزار

1. مالکیت نرم‌افزار

کلیه حقوق مادی و معنوی پلتفرم، شامل طراحی، کدنویسی، پایگاه داده، ساختار سیستم، الگوریتم‌ها و ماژول‌ها متعلق به طرف دوم است؛ مگر مواردی که در یک قرارداد جداگانه خرید سورس‌کد تعیین شده باشد.

2. حق استفاده طرف اول

طرف اول حق استفاده، بهره‌برداری، فروش اشتراک، ارائه خدمات و درآمدزایی از سامانه را دارد.

3. ممنوعیت تکثیر یا فروش نرم‌افزار

طرف اول بدون قرارداد جداگانه، حق فروش، واگذاری یا انتشار سورس‌کد، اسکرپت‌ها یا ساختار سیستم را ندارد.

4. مالکیت محتوا و داده‌ها

تمام داده‌ها، محتوا، اطلاعات تجار و شرکت‌ها متعلق به طرف اول است.

5. توسعه‌های بعدی

هرگونه توسعه یا ماژول جدید، متعلق به طرف دوم است مگر این‌که به درخواست طرف اول و با هزینه وی ساخته شده باشد.

ماده ۱۱ - شرایط مالی و نحوه پرداخت

۱. مبلغ قرارداد

مبلغ پروژه بر اساس صورت جلسه مالی ضمیمه تعیین می شود.

۲. نحوه پرداخت

پرداخت ها در چهار مرحله انجام می شود:

- ۴۰٪ پیش پرداخت هنگام امضای قرارداد
- ۳۰٪ پس از تحویل فاز اول
- ۲۰٪ پس از تحویل فاز دوم
- ۱۰٪ پس از تحویل نهایی و تأیید کتبی طرف اول

۳. تعویق در پرداخت

- هرگونه عدم پرداخت در موعد مقرر موجب توقف پروژه و تمدید زمان تحویل می شود.
- در صورت تأخیر بیش از ۲۰ روز، طرف دوم حق تعلیق پروژه را دارد.

۴. هزینه پشتیبانی، سرور و توسعه های جدید

مطابق ماده ۶ و توافقات کتبی.

۵. هزینه های خارج از قرارداد

شامل:

- خرید لایسنس ها
- هزینه پیامک
- CDN، درگاه پرداخت
- محتوا و سنوی پیشرفته
- توسط طرف اول پرداخت می شود.

ماده ۱۲ - فسخ، خاتمه و تعلیق قرارداد

۱. موارد فسخ توسط طرف اول

طرف اول می تواند در موارد زیر قرارداد را فسخ کند:

- تأخیر بیش از ۶۰ روز غیرموجه
- عدم رعایت اصول امنیت و محرمانگی
- توقف غیرموجه پروژه بدون دلیل قانونی

تبصره: مبالغ پرداخت شده قابل استرداد نیست مگر در صورت قصور محرز طرف دوم.

2. موارد فسخ توسط طرف دوم

طرف دوم می‌تواند در موارد زیر فسخ کند:

- تأخیر در پرداخت بیش از ۲۰ روز
- عدم همکاری طرف اول در تحویل اطلاعات
- دخالت طرف اول در سیستم و کد
- نقض محرمانگی

3. تعلیق پروژه

در صورت بروز شرایط فورس‌ماژور، شامل:

- اختلال اینترنت ملی
- حوادث طبیعی
- حملات سایبری گسترده

پروژه به حالت تعلیق درآمده و زمان تحویل تمدید می‌شود.

4. آثار فسخ

- دسترسی طرف اول به سامانه قطع می‌شود تا تسویه حساب کامل انجام گردد.
- طرف دوم موظف است نسخه‌ای از دیتابیس را تحویل دهد.
- هیچ‌کدام از طرفین حق ادعای خسارت اضافی ندارند مگر به حکم قانون.

ماده ۱۳ – حل اختلاف، داوری و مقررات نهایی

1. مذاکره اولیه

در صورت بروز اختلاف، ابتدا طرفین موظف‌اند ظرف ۱۰ روز از طریق مذاکره مستقیم موضوع را حل و فصل نمایند.

2. ارجاع به داوری

در صورت عدم توافق، موضوع به داور منتخب طرفین ارجاع می‌شود و رأی داور لازم‌الاجراست.

3. صلاحیت محاکم

در صورت عدم توافق بر داوری، دعاوی در محاکم صالح جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.

4. قوه قاهره (فورس‌ماژور)

حوادث غیر قابل پیش‌بینی موجب تعلیق قرارداد بدون مسئولیت طرفین می‌شود.

5. اعتبار قرارداد

این قرارداد شامل ۱۳ ماده و صفحه، در دو نسخه معتبر تهیه و به امضای طرفین رسیده و از تاریخ امضا لازم‌الاجراست.

6. پیوست‌ها و ضمایم

کلیه پیوست‌ها از جمله:

- مستندات فنی
- زمان‌بندی
- صورت‌جلسه مالی
- توافق‌نامه پشتیبانی

جزء لاینفک این قرارداد محسوب شده و لازم‌الاجراست.

